

Публичное предложение о предоставлении услуг фотостудии чёрно-белых автопортретов "S(HE)"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Согласно статье 437, пункту 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, данный документ является предложением для любого физического лица (в дальнейшем именуемого «Заказчик») и представляет собой открытое предложение Индивидуального предпринимателя Добрынина Софья Сергеевна (в дальнейшем - «Исполнитель») заключить договор на следующих условиях.

1.2 Принятие данной оферты подразумевает полное и безоговорочное согласие с ее условиями.

1.3 Акцепт оферты подразумевает совершение соглашения об оказании услуг, включающих предоставление временного доступа к помещениям, декорациям, оборудованию, фототехнике, находящимся на базе фотостудии «S(HE)», исключительно с целью фотосъемки, оформления пространства, организации и проведения фотосессий, а также обработки фотографий.

1.4 Заказчик осуществляет оплату предлагаемых услуг в соответствии с условиями, изложенными в настоящей оферте, а также выполняет все необходимые действия для резервирования помещений фотостудии «S(HE)» в соответствии со статьей 438, пунктом 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.5 Формат, дата и время фотосессии определяются Заказчиком самостоятельно на веб-сайте Исполнителя <https://memory-room.ru/> или <https://n952629.yclients.com/> (далее - «Сайт»), в разделе оформления заявки на заказ (в дальнейшем - «Бронь»).

1.6 При подаче заявки на заказ через Сайт, по телефону или по электронной почте, Заказчик обязан подтвердить информацию о своей брони, перейдя по специальной ссылке, отправленной на его электронный адрес.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги по следующим адресам:

Адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, 3, офис 1, этаж 1.

Часы работы: с 10:00 до 21:00, только по предварительной записи на Сайте (<https://memory-room.ru/> или <https://n952629.yclients.com/>).

2.2 Исполнитель предоставляет услуги по мере необходимости и в соответствии с оформленной Бронью Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1 Исполнитель обязан предоставить Заказчику во временное пользование соответствующее помещение, декорации, фототехнику и оборудование, согласно условиям указанной Брони, при условии полной оплаты услуг Заказчиком.

3.2 Исполнитель имеет право проводить проверку и осмотр переданных в аренду помещений, чтобы удостовериться в соблюдении условий их использования и эксплуатации, соответствующих положениям данного Договора и действующему законодательству Российской Федерации. Такие проверки и осмотры могут быть проведены Исполнителем в любое время, но они не должны препятствовать нормальной деятельности Заказчика.

3.3 Исполнитель не несет ответственности за имущество Заказчика и не гарантирует его сохранность, а также не несет ответственности за действия третьих лиц в отношении этого имущества, как в процессе предоставления услуг, так и после их окончания. Исполнитель также предупреждает Заказчика о невозможности обеспечения "чистого звука" при записи видео или фотосъемке на электронные устройства Заказчика, поскольку помещения Исполнителя не оборудованы звукоизоляцией.

3.4 Исполнитель вправе отказать в оказании услуг следующим лицам:

Лицам, находящимся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;

Лицам, нарушающим правила Фотостудии и здания, где она расположена;

Лицам, чье поведение может представлять угрозу для жизни, здоровья, имущества, чести и достоинства сотрудников студии и других гостей;

Лицам, причинившим ущерб имуществу фотостудии, находящихся в конфликте с Исполнителем в имущественных или интеллектуальных вопросах, а также лицам, имеющим задолженность перед Исполнителем.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1 Заказчик обязан внести оплату за услуги Исполнителя в соответствии с условиями данной Публичной оферты и согласно сумме, указанной в его оформленной Брони.

4.2 Заказчик несет ответственность за действия любых третьих лиц (таких как фотографы, визажисты, модели и другие), находящихся с Заказчиком при получении услуг, как за свои личные действия.

4.3 Заказчик обязан принимать все меры для избежания повреждения или загрязнения переданного ему во временное пользование имущества. Он также обязуется соблюдать правила безопасности, противопожарные меры и общественный порядок в предоставленных помещениях.

4.4 В предоставленных помещениях Заказчику запрещается:

Курение в любом виде, в т.ч. паровые коктейли и вейпы;

Использование открытого огня, фейерверков и конфетти;

Потребление алкогольных напитков и нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При обнаружении нарушений Исполнитель оставляет за собой право отказать в оказании услуг, сохраняя себе полную стоимость услуги, а Заказчик обязан немедленно покинуть помещения Исполнителя.

4.5 Заказчик обязан вернуть Исполнителю помещение, декорации и оборудование в том состоянии, в котором они были переданы ему, и в указанный в Брони срок.

4.6 Заказчику запрещено:

Вносить изменения в декор помещений без согласования с Исполнителем и в присутствии администратора;

Использовать открытый огонь, фейерверки, конфетти и другие красящие и сыпучие материалы в помещениях Студии;

Использовать масла для тела в процессе съемки;

Прикреплять на стены скотч и другие предметы, сверлить или прибивать к стенам гвозди и другой крепеж;

Организовывать кейтеринг (поставку пищи, организацию питания) в Фотостудии или в коридорах здания, где она расположена, без предварительного согласования с администрацией Студии.

4.7 Заказчик имеет право использовать только те помещения, студии и оборудование Исполнителя, которые указаны в его Брони.

4.8 В случае повреждения или загрязнения имущества Исполнителя, находящегося в пользовании Заказчика или присутствующими с ним третьими лицами, будет составлен акт, в котором будут учтены все выявленные повреждения и недостатки. Сумма возмещения ущерба будет рассчитана на основании стоимости имущества, указанной в Приложении к настоящей Оферте.

4.9 Заказчик соглашается возместить Исполнителю расходы за простой помещения, который может возникнуть в связи с необходимостью устранения повреждений (проведение ремонтных работ), обнаруженных в соответствии с пунктом 4.8. Простой помещения рассчитывается на основе средней загрузки зала, равной 8 часам в сутки.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1 Временем начала предоставления услуг считается время, указанное в Брони Заказчика.

Если Заказчику требуется использовать помещения Исполнителя до установленного времени, и данное помещение свободно, Исполнитель может предоставить его с дополнительной оплатой в соответствии с тарифами.

5.2 Временем завершения оказания услуг считается время, указанное в Брони Заказчика. Если Заказчик решает покинуть фотостудию раньше запланированного времени, Исполнитель не

возвращает деньги за неиспользованное время.

По согласованию с Исполнителем Заказчик может продлить время пользования помещением на не менее чем 30 (тридцать) минут, доплатив согласно тарифам.

Заказчик должен освободить помещение Фотостудии в соответствии с временем, указанным в его Брони. При продлении времени использования, Заказчик также обязуется завершить съемку в дополнительно оплаченное время.

5.3 При передаче помещений и оборудования Заказчику, тот должен проверить и подтвердить их исправность или указать на какие-либо неисправности. При возврате оборудования, представитель Фотостудии проводит внешний осмотр и проверку на наличие дефектов. Если обнаружены недостатки, Заказчик должен устранить их за свой счет или возместить стоимость ремонта в сервисном центре, либо стоимость нового оборудования, если оно не подлежит ремонту, согласно розничным ценам.

5.4 По истечении времени Брони, представитель Фотостудии проводит внешний осмотр помещения на предмет загрязнения и повреждений.

При обнаружении загрязнений, Заказчик должен удалить их самостоятельно или оплатить уборку или ремонт, согласно тарифам.

Если Заказчик отсутствует, составляется акт о выявленных недостатках и повреждениях.

Экземпляр акта направляется Заказчику как претензия. Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд, если Заказчик не реагирует на претензию в течение 10 дней.

5.5 Заказчик вправе отказаться от услуг, предупредив Исполнителя. Возврат денежных средств регулируется согласно пунктам 6.8 и 6.9 настоящей оферты.

5.6 Заказчик может получить доступ к фотографиям, отправленным через электронную почту с ссылкой на Яндекс.Диск, в течение 7 дней после предоставления услуг.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1 Стоимость услуг Исполнителя по предоставлению помещений, декораций, оборудования, фототехники, а также других услуг указана на Сайте Исполнителя. Расчет стоимости производится на основе действующих на момент акцепта расценок Исполнителя.

6.2 Если Заказчик пользуется услугами менее минимального времени бронирования, то оплачивается стоимость полной минимальной брони.

6.3 Оплата услуг Исполнителя производится предоплатой в размере 50%.

6.4 Предоплату можно внести онлайн платежом.

6.5 Стоимость услуг Исполнителя не включает НДС, так как Исполнитель применяет специальный налоговый режим – Налог на профессиональный доход (НПД).

6.6 Отмена бронирования и перенос записи:

6.6.1 Если отмена бронирования происходит более чем за 48 часов до назначенного времени, Заказчику возвращается полная сумма предоплаты. Исключение составляют случаи, когда дата или время бронирования переносится.

6.6.2 Заказчик может перенести забронированное время один раз, если это происходит не менее чем за 48 часов до начала записи.

6.6.3 Если отмена или сокращение времени аренды происходит менее чем за 48 часов до начала услуг, указанных в Брони, Исполнитель удерживает 100% предоплаты в качестве компенсации расходов.

6.7 Возврат предоплаты. Если отмена происходит в сроки, не предусматривающие удержание предоплаты (см. п. 6.6.), деньги можно вернуть следующим образом: • если предоплата была внесена онлайн банковской картой, Заказчик может написать администратору студии с запросом о возврате, приложив чеки. Деньги будут перечислены в течение 10 рабочих дней.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством.

7.2 Если Заказчик не освобождает помещение своевременно и нет других бронирований после него, он оплачивает задержку в соответствии с расценками Исполнителя, округленной до 30 минут.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОФЕРТЫ

8.1 Действие Оферты начинается с момента её размещения на сайте Исполнителя и продолжается до момента её отзыва Исполнителем.

8.2 Исполнитель имеет право вносить изменения в условия Оферты или отзывать её в любой момент по своему усмотрению.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1 Предоставление информации Заказчиком:

9.1.1 При оплате услуги на сайте Заказчик предоставляет следующую информацию:

- Фамилия и имя заказчика;
- Адрес электронной почты;
- Контактный телефон;
- Форму оплаты;
- IP-адрес Заказчика, с которого было сделано бронирование.

9.2 Предоставляя свои персональные данные на сайте, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, включая цели продвижения товаров и услуг Исполнителя. Заказчик соглашается, что все предоставленные персональные данные относятся к категории общедоступных персональных данных.

Если Заказчик не хочет, чтобы его персональные данные обрабатывались, он может связаться с отделом по работе с клиентами Исполнителя по электронной почте (memory-room@yandex.ru). В этом случае вся информация, полученная от Заказчика, будет удалена из клиентской базы Исполнителя.

9.3 Использование предоставленной Заказчиком информации: 9.3.1 Исполнитель использует информацию: • для выполнения своих обязательств перед Заказчиком; • для оценки и анализа работы сайта. 9.3.2 Исполнитель может направлять Заказчику рекламные сообщения. Если Заказчик не хочет получать такие сообщения, он может обратиться в отдел по работе с клиентами Исполнителя по электронной почте (memory-room@yandex.ru).

9.4 Разглашение информации, полученной Исполнителем:

9.4.1 Исполнитель обязуется не раскрывать полученную от Заказчика персональную информацию. Заказчик соглашается на передачу персональной информации третьим лицам, действующим по поручению Исполнителя на основании договоров, для выполнения обязательств перед Заказчиком.

9.4.2 Разглашение информации может осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.5 Исполнитель может использовать технологию "Cookies". Эти файлы не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

9.6 Исполнитель не несёт ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком на сайте в общедоступной форме.

9.7 Исполнитель может записывать телефонные разговоры с Заказчиком для контроля качества обслуживания и исполнения заказов. Данные разговоры могут также быть использованы для обеспечения безопасности информации и контроля деятельности оператора.

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ИП Добрынина Софья Сергеевна

ИНН 180902742205,

ОГРНИП 323595800040340 от 04.04.2023г.

614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 8, кв.103

Расчетный счет 40802810029210004597 в Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-банк»

БИК 042202824

К/с 30101810200000000824